

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3869/2536

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 86

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

นาย จตุพจน์ ทองเปี่ยม

โจทก์

จำเลย

ในเมื่อขณะคนร้ายลักทรัพย์ จำเลยมิได้ร่วมกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดด้วยแล้ว ดังนี้ การที่จำเลยอยู่ที่บ้าน ล.ในขณะที่คนร้ายนำของที่ลักมาเก็บที่บ้าน ล.นั้น เป็นเหตุการณ์หลังจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์แล้ว จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการลักทรัพย์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335(1)(3)(7)(8), 336 ทวิ, 357

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3)(7)(8), 336 ทวิ ประกอบด้วยมาตรา 86 ให้จำคุก 5 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากนายแล ยอดเกตุ พยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของ
บ้านที่พบของกลางว่า ในคืนนั้นจำเลยมานอนอยู่ที่บ้านนายแลยังได้พูดคุยกันเรื่อง
เลี้ยงโค ต่อมาก็ได้ยินเสียงแว่ว ๆ ว่า นายณรงค์ศักดิ์ได้นำของมาลงไว้ที่บ้านให้
จำเลยช่วยยก นายแลไม่ได้ออกไปดูว่าเป็นของอะไร จนเวลา 5 นาฬิกา นายแลตื่น
มาไม่พบจำเลยกับนายณรงค์ศักดิ์ เห็นแต่ของพวกพัดลมตั้งพื่นกับเทปเพลงใส่อยู่ใน
ลัง ต่อมาจำเลยก็พาเจ้าพนักงานตำรวจมายึดของเหล่านั้นไป แสดงว่าในขณะที่คนร้าย
ลักทรัพย์จำเลยมิได้ร่วมกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำความผิดในขณะนั้น แม้
หลังจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์แล้ว นายณรงค์ศักดิ์จะนำของที่ลักมาเก็บที่บ้าน
นายแล ก็เป็นเหตุการณ์หลังจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์แล้วไม่อาจลงโทษใน
ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการลักทรัพย์ดังที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ฎีกาของ
จำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ